

DEMESIO LUIS DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art.

33, caput, da Lei 11.343/06 e 329, 1º do Código Penal. Narra a denúncia que policiais militares em patrulhamento rotineiro avistaram o acusado saindo de sua residência com uma mochila, para a qual retornou rapidamente ao avistar a viatura. Os policiais militares abriram o portão da residência e avistaram o denunciado correndo pelo corredor, arremessando a mochila posteriormente. Após busca pessoal, nada foi encontrado com o acusado, mas na mochila que ele havia dispensado foram encontrados 9 eppendorfs de cocaína e 10 porções de maconha, bem como uma faca e um cartão bancário. O acusado, logo depois de algemado, entrou em luta corporal com a polícia, causando lesões a um dos policiais e empreendendo fuga.

Devidamente citado, o acusado apresentou defesa prévia em fls. 130-131.

Foi realizada audiência de instrução, com a colheita de prova testemunhal. As partes fizeram alegações finais. O Ministério Público pugnou pela improcedência do pedido, em razão da incerteza acerca do acusado residir ou não no local dos fatos. Em razão disso, a entrada no local dos fatos teria sido indevida. A defesa acompanhou o requerimento, pleiteando a absolvição.

A testemunha Mailson Vieira Alves, policial militar, afirmou que no dia dos fatos estava em serviço com outro policial, em patrulhamento. O acusado estava saindo de sua residência. Ao perceber que ele seria abordado, o acusado retornou para casa, e arremessou uma mochila para dentro da residência. A residência é uma casa em construção. Os policiais entraram na casa, e localizaram drogas na mochila. O acusado foi algemado. Quando foi algemado um de seus braços, o acusado resistiu, entrando em luta corporal com os policiais, causando lesões a eles, e se evadindo do local, fugindo. No outro dia, outros policiais localizaram o acusado, sem a algema. Em razão da resistência, o flagrante não foi efetuado. O terreno é uma casa em construção. O acusado foi abordado na rua, mas arremessou sua bolsa na casa, que não tinha portas. Já havia denúncias acerca da prática de tráfico por Demesio. A casa, em verdade, era uma construção, com diversos materiais de construção, como cimento, enxadas, e demais itens desse escol. Não havia nenhum item que indicava que alguém moraria no local. Era uma obra "sem nada". O acusado arremessou a mochila próximo dos policiais

A testemunha Claudemir Oliveira Júnior afirmou no dia saiu em patrulhamento com seu parceiro, quando viu o acusado saindo de sua residência. Quando avistou a viatura, o acusado voltou correndo, sendo abordado na porta da sua residência. Com ele nada foi encontrado, porém em sua mochila foram encontradas drogas e uma facada. Ao ser algemado, o acusado resistiu à prisão, agredindo a polícia, tentando se desvencilhar e se evadir. A residência em questão não tinha muro, mas havia alguns pertences do acusado no local, como luz e um colchão. A casa estava em construção. Não foi necessário pular o muro para entrar no local, tendo em vista que a casa não tinha muro e nem portão. O colchão presente na casa parecia ser utilizado. O acusado, em seu interrogatório, negou os fatos. Foi abordado dentro de sua casa pela polícia, que o acusou de um furto de uma bicicleta. Um tempo depois, escutou um barulho em seu portão, e viu dos policiais entrando em sua casa. Questionou os policiais, que o mandaram ficar quieto, após o acusado questionar o que estava acontecendo. Quando ele virou de costas, foi imediatamente algemado. Ele relatou agressões da polícia, e disse que conseguiu se desvencilhar dos policiais e fugir. Nega que estava com uma mochila, negando também a posse de drogas. A mochila não estava sequer presente no local dos fatos. Afirmou que morava no lugar dos fatos, junto com sua família. Afirmou que a casa tinha, sim, porta. Nodia, a mãe do acusado estava em outro local, acompanhada de seu filho.

O cenário probatório corrobora com a tese do Ministério Público e da defesa acerca da dúvida sobre a juridicidade do ingresso no domicílio do acusado. Ademais, como vige em nosso sistema processual penal o regime acusatório, inexistindo pretensão condenatória pelo Parquet, é de rigor a absolvição do acusado, por não ter o Juízo capacidade postulatória para pedir (e automaticamente também deferir) a condenação dos acusados.

Ante todo o exposto, ABSOLVO o acusado DEMESIO LUIS DA SILVA por insuficiência de provas, de acordo com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do quanto requerido pelo Ministério Público.

Em razão da preclusão lógica para qualquer recurso, a presente sentença transitará em julgado com sua publicação.

Cravinhos, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA